

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4/PRES./2024

Dispensa a análise jurídica em processo de contratação nas hipóteses em que menciona.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 41 e pelo inciso III do § 2º do art. 41 da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 167, de 30 de junho de 2022, instituiu a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a qual compete, entre outras atribuições, exercer as funções de consultoria e assessoria jurídicas da Presidência e, nos termos de ato normativo próprio, dos demais órgãos do Tribunal, nos termos do inciso V do art. 3º da referida lei;

CONSIDERANDO que cabe à Consultoria-Geral Ajunta prestar assessoramento jurídico à área meio do Tribunal, especialmente com a elaboração de estudos e pareceres sobre licitações, dispensa e inexigibilidade de licitação, contratos e aditivos, acordos e instrumentos congêneres, conforme previsto no inciso I do art. 21 da Resolução nº 4, de 29 de março de 2023;

CONSIDERANDO as disposições do § 5º do art. 53 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensada a análise jurídica em processo de contratação, salvo quando houver a formalização de contrato administrativo, nas hipóteses de:

I – dispensa de licitação prevista nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e

II – inexigibilidade de licitação de que trata o art. 74 da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seu valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 1º Para fins do disposto no caput, deverá ser utilizada minuta padronizada de termo de referência previamente aprovada pela Consultoria-Geral Adjunta na instrução do procedimento.

§ 2º Nas hipóteses em que dispensada a análise jurídica, deverá ser certificado nos autos do processo de contratação o atendimento às exigências legais e internas para o procedimento, por meio de lista de verificação, a ser preenchida pela unidade administrativa responsável pela instrução do feito.

Art. 2º A análise jurídica será obrigatória quando suscitada, por gestor de unidade administrativa do Tribunal, dúvida acerca da legalidade do procedimento de contratação a que referem os incisos I e II do art. 2º desta Ordem de Serviço.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.